CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA SELVA CENTRAL - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE OXAPAMPA,
Juez:MINAYA DIAZ Angel Jacinto FAU 20159981216 soft
Fecha: 06/01/2025 17:58:36,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: SELVA CENTRAL / OXAPAMPA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA SELVA CENTRAL - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE OXAPAMPA,
Secretario:CORONEL SAUCEDO Gelmer FAU 20159981216 soft
Fecha: 06/01/2025 17:59:52,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: SELVA CENTRAL / OXAPAMPA,FIRMA DIGITAL

JUZGADO DE PAZ LETRADO - SEDE OXAPAMPA

EXPEDIENTE : 00001-2025-0-3402-JP-FC-01

MATERIA : ALIMENTOS

JUEZ : MINAYA DIAZ ANGEL JACINTO

ESPECIALISTA : GELMER CORONEL SAUCEDO

DEMANDADO : SABINO DAZA, TEOFILO

DEMANDANTE : AGUIERRE ALMERCO, DORIS

AUTO ADMISORIO Y CITACIÓN PARA AUDIENCIA ÚNICA VIRTUAL

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO. -

Oxapampa, seis de enero

Del año dos mil veinticinco**. –**

VISTOS: Al escrito de demanda sobre alimentos para unos menores de edad que antecede; y, **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: **El acceso a la justicia como derecho fundamental**.

Que, el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico N° 5, de la sentencia recaída en el Expediente N° 1873-2014 PA/TC, reconoce que el:

> *"derecho de Acceso de la justicia, (…) implica la garantía de que los ciudadanos pueden acceder a los órganos jurisdiccionales para que se resuelva una situación jurídica, conflicto de derechos o presentación de reclamos en un proceso judicial. Ello no quiere decir, sin embargo, que los jueces se vean obligados a estimar las demandas que les sean presentadas, sino que se dé respuesta a las mismas, ya sea estimando o desestimando la pretensión planteada, de manera razonada y ponderada (…)".*

SEGUNDO: Sobre la postulación del proceso.

Como bien anota Guerra Cerrón la postulación del proceso no puede confundirse con la demanda, pues:

> *"(…) la postulación del proceso comprende, según el CPC peruano, Sección cuarta, a la demanda, la calificación de la demanda, el emplazamiento, la contestación o reconvención de ser el caso, las excepciones y defensas previas, el saneamiento procesal, la fijación de puntos controvertidos; el juzgamiento anticipado y la conclusión anticipada del proceso. Podríamos decir que en la postulación del proceso se presenta la situación problemática, cada parte expone sus hipótesis y se formula el problema a través de la fijación de la fijación de los puntos controvertidos; luego en una siguiente*

etapa (continua) se hará la comprobación de las hipótesis y con lo que se compruebe se procederá a la conclusión (etapa decisoria)"[1].

<u>TERCERO</u>: De la demanda y los requisitos procedimentales.

El correlato del derecho de acción es: "(…) el derecho al procedimiento, comprendido como vía capaz de garantizar los derechos a la participación y a la efectividad del derecho materia"[2]. Este derecho se materializa a través de la presentación de la demanda, que es el escrito en el cual se defiende o afirma un hecho y se invoca un derecho, y lo que pide es que el Estado lo garantice. La presentación de la demanda constituye el primer paso formal de "acceso de la justicia", y se trata de una manifestación de Acceso a la justicia.

3.1.- Sobre la tutela jurisdiccional efectiva y presupuestos procesales.

A decir de Martel Chang el derecho a la:

"(…) tutela jurisdiccional efectiva se materializa a través del ejercicio de los derechos de acción y de contradicción en el proceso judicial, para cuyo propósito deben satisfacer necesariamente ciertos requisitos prestablecidos en la ley. De tal suerte que la solución de un conflicto de intereses o de una incertidumbre jurídica pueda ser viable, cumpliéndose así la finalidad de todo proceso judicial en su dimensión concreta y judicial.

Contrariamente, si dichos requisitos no se cumplen adecuadamente, no cabe esperar razonadamente ese resultado. Precisamente por ese motivo las leyes procesales establecen filtros o controles para detectar si esos requisitos se cumplen o no a cabalidad, tarea que debe hacer el juez de oficio o a pedido de parte"[3].

Los requisitos a los que nos hacemos referencia no son otros que los **presupuestos procesales materiales o de fondo**, como legitimidad para obrar, interés para obrar y posibilidad jurídica; y los **presupuestos procesales de forma**, como capacidad procesal, competencia, y requisitos de la demanda. Estos deben ser satisfechos por las partes para acceder a la tutela jurisdiccional efectiva[4].

<u>CUARTO</u>: Sobre la ley que modifica las normas que regulan los procesos de alimentos, a fin de garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del niño y la obtención de una pensión de alimentos adecuada.

El Poder Ejecutivo promulgó el 13 de abril de abril de 2022 la Ley Nº 31464, aprobada por el Congreso, que tiene como finalidad optimizar y dar celeridad a los procesos judiciales de

---

[1] GUERRA CERRÓN, María Elena. "Postulación del proceso: fase del Acceso a la justicia". En: *Postulación del Proceso*, coord. Renzo Cavani. Lima: Ius Et Veritas, 2019; p. 29.

[2] MARINONI, Luis Guillherme; PEREZ RAGONE, Álvaro y NUÑEZ OJEDA, Raúl. *Fundamentos del proceso civil hacia una teoría de la adjudicación*. Chile: Abeledo-Perrot, 2010; p. 245.

[3] MARTEL CHANG, Rolando A. "El interés para obrar". En: *Postulación del Proceso*, coord. Renzo Cavani. Lima: Ius Et Veritas, 2019; p. 248.

[4] Así lo ha expresado también el Tribunal Constitucional en la Sentencia del Expediente N° 3610-2008-AA/TC, donde en su fundamento quinto ha señalado que: "(…) Los presupuestos procesales de fondo son: el interés para obrar, la legitimad para obrar y la posibilidad jurídica. Los presupuestos procesales forma son: la demanda en forma, juez competente y capacidad de las partes".

alimentos, a fin de garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del niño y la obtención de una pensión alimenticia oportuna y adecuada.

Así, entre las modificaciones más importantes, se ha establecido que, en el proceso de alimentos, si el juez advierte omisión o defecto subsanable, declara la admisión a trámite de la demanda, concediendo al demandante un plazo máximo que no exceda la fecha de realización de la audiencia única para la correspondiente subsanación.

Finalmente, se dispuso la modificación de los artículos 555, 556, 558 y 564 del Código Procesal Civil. Principalmente, se ha señalado que, el juez deberá solicitar el informe por escrito al centro de trabajo del demandado sobre su remuneración, gratificaciones, vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral de este. Para otros casos, el informe es exigido al obligado al pago de la retribución económica por los servicios prestados por el demandado.

Asimismo, el juez deberá solicitar las declaraciones juradas de renta anual de la parte demandada a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), copia literal de las partidas registrales de los bienes muebles e inmuebles activos e inactivos del demandado a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y la existencia de otros hijos menores de edad del demandado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En cualquiera de los supuestos indicados, el informe debe presentarse en un plazo no mayor de siete días de manera completa y veraz, con el apercibimiento de remitir copias certificadas de los actuados pertinentes al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente.

QUINTO: Sobre la calificación de la demanda.

Que, según el segundo párrafo del artículo 164 del Código de los Niños y Adolescentes, modificado por la Ley N° 31464, se tiene que, recibida la demanda de alimentos, el juez la califica y si advierte la omisión o defecto subsanable, no declarará la inadmisibilidad, sino la admisión a trámite y concederá al demandante un plazo máximo que no exceda la fecha de realización de la audiencia única.

Bajo esto en mente, aplicando la construcción teórica de los presupuestos procesales a la lógica de nuestra legislación, estarían meridianamente definidos que los elementos de forma, serían **los presupuestos procesales de forma (competencia, capacidad y requisitos de la demanda)**, de las cuales el último requisito no aparece en el caso de autos, pues la demandante no ha cumplido con precisar su correo electrónico, asimismo no ha precisado el número de celular y correo electrónico del demandado, tampoco ha adjuntado croquis y fotografías de la vivienda del demandado, con el fin de agilizar el emplazamiento del mismo; y

en cuanto a los elementos de fondo, que son **los presupuestos procesales de fondo o condiciones de la acción (como legitimidad para obrar, interés para obrar y posibilidad jurídica)**[5], estas si aparecen en la demanda, como los elementos indispensables para que éste órgano jurisdiccional pueda expedir un pronunciamiento válido sobre el fondo.

SEXTO: Que, por la naturaleza de la pretensión y como ya se ha dicho, esta Judicatura resulta competente para conocer la presente acción, por lo que tratándose la incoada de alimentos para unos menores de edad debe sustanciarse en la vía del proceso único.

SÉPTIMO: Conforme se tiene del artículo 12 de la de la Convención de los Derechos del Niño[5], los menores alimentistas tienen el derecho a ser oídos y a que su opinión sea debidamente tomada en cuenta en la decisión de un conflicto que los involucra.

Por estas consideraciones, **SE RESUELVE:**

1) CONCEDER a la demandante el plazo que no excederá la fecha de la audiencia, a fin de que subsane las omisiones advertidas, ***bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de declararse nulo todo lo actuado y archivarse el proceso sin pronunciamiento sobre el fondo del asunto***;

2) ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por **DORIS AGUIRRE ALMERCO**, contra **TEOFILO SABINO DAZAS,** sobre **ALIMENTOS,** a favor de sus menores hijos **YERA SARAI SABINO AGUIRRE y MISAC SABINO AGUIRRE,** debiendo tramitarse la misma en la vía del **PROCESO ÚNICO;**

3) FÍJESE como fecha y hora para la **AUDIENCIA ÚNICA VIRTUAL**, para el día **VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, a las 10:00 A.M. horas**, la misma que desarrollará a través del uso de la Solución Empresarial Colaborativa "Google Meet", por medio del enlace: meet.google.com/oxm-tmnw-dfy para lo cual deberán coordinar con la Asistente Judicial Luz A. Bulnes Morales (Cel. 964-400545), quien actuará en calidad de moderador de la audiencia única virtual; registrándose la audiencia en audio y video utilizando cualquier medio apto que permita garantizar fidelidad, conservación y reproducción de su contenido, salvo la audiencia de conciliación, el mismo no será registrada; debiendo concurrir a la audiencia las partes procesales conjuntamente con sus abogados, *bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia del demandado, de emitir la decisión final (auto o sentencia) en el mismo acto atendiendo a la prueba actuada*. Y en caso de la inconcurrencia de ambas partes y existen todos los medios probatorios, *bajo apercibimiento de resolver sin necesidad de la presencia de las partes, en aplicación del Interés Superior del Niño*;

---

[5] Artículo 12 de la de la Convención de los Derechos del Niño, *"Los Estados garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional".*

4) SE PRECISA que, en la audiencia única, los menores alimentistas podrán ser oídos, por lo mismo que podrán participar en el proceso;

5) TÉNGASE por **presentado** los medios probatorios que se indican reservándose su admisión y actuación para la etapa procesal correspondiente. En consecuencia: **CONFIÉRASE TRASLADO** al demandado para que, en el plazo perentorio de **CINCO** días, cumpla con absolver la demanda, debiendo acompañar el anexo especial, esto es, deberá adjuntar a su escrito de contestación, la declaración jurada de renta o documento sustitutorio o certificación jurada de ingresos, *bajo apercibimiento de no admitirse su contestación y de declararse inadmisible*;

6) SE INFORMA que, en la audiencia única virtual, de ser el caso se emitirá la resolución que admite el escrito de contestación de demanda o la declaración de rebeldía, donde admitida a trámite la contestación de la demanda, el Juez correrá traslado de la misma, a través de los medios tecnológicos pertinentes, otorgándole un tiempo prudencial para la revisión de los medios probatorios ofrecidos;

7) NOTIFÍQUESE a la demandante con el Auto Admisorio a su casilla electrónica; y en caso del demandado a su domicilio real, o en su defecto a su teléfono celular, WhatsApp, correo electrónico, facsímil, telegrama o cualquier otro medio idóneo que permita conocer de su recepción;

8) REQUIÉRASE a la parte demandada, a fin de que en el plazo que tenga para contestar, cumpla con indicar la dirección exacta de su domicilio real, domicilio procesal, casilla electrónica de su abogado, número de celular, número de WhatsApp, correo electrónico, cuenta de Facebook y otros, ***bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de declararse la inadmisibilidad de su escrito de contestación*;**

9) APERTÚRESE una cuenta alimentaria exclusivamente para los alimentos de los menores, para tal efecto, **OFÍCIESE** al Banco de la Nación para el cumplimiento de la presente resolución;

10) EXTRÁIGASE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: Las declaraciones juradas de renta anual de la parte demandada de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (**SUNAT**) y copia literal de las partidas registrales de los bienes muebles e inmuebles activos e inactivos del demandado de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (**SUNARP**), donde para cuyo efecto se autoriza al Asistente Judicial Luz A. Bulnes Morales, a fin de que realice dicho acto procesal. Asimismo, **SE ORDENA** que se emita un informe documentado sobre la existencia de otros hijos menores de edad del demandado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (**RENIEC**), para que el representante o encargado de dicha institución con sede en Oxapampa, en un plazo no mayor de **SIETE DÍAS HÁBILES** remita

el referido documento, ***bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de remitirse copias al Ministerio Publico, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública-Desobediencia a la Autoridad-, y sin perjuicio de aplicarle una multa compulsiva de dos URP, la misma que se pagará con su*** propio ***peculio***; y,

11) EXHÓRTESE a los abogados a que se preparen adecuadamente en técnicas de litigación oral para la "audiencia única virtual", a fin de que expongan de forma concisa y clara "la idea central" de las tesis a sustentar y defender.

AL PRIMERO OTROSÍ DIGO: Estando a lo solicitado en este rubro se emite la siguiente resolución:

AUTOS Y VISTOS: La solicitud de **Asignación Anticipada** presentada por **DORIS AGUIRRE ALMERCO**; y, **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Dentro de la tutela urgente encontramos a la tutela anticipada, la misma que en palabras de Martel puede ser definida como aquella "tutela diferenciada de urgencia que con base en una cognición sumaria y siempre que se cumplan con los requisitos de procedencia, satisface anticipadamente al peticionante otorgándole una atribución o utilidad que pudiera probablemente obtener en la sentencia futura con autoridad de cosa juzgada material[6].

SEGUNDO: En nuestro ordenamiento jurídico encontramos a la tutela anticipada en las medidas temporales sobre el fondo[7], siendo la asignación anticipada de alimentos uno de los supuestos específicos que nuestro Código Procesal Civil regula.

TERCERO: De otro lado, Hurtado nos precisa que: "En realidad las medidas llamadas temporales sobre el fondo lo que hacen es anticipar en parte o totalmente lo que se va a decidir en la sentencia, es por ello que se denominan anticipatorias en la doctrina. Para lo cual se requiere un alto grado de verosimilitud del derecho invocado, aunque nuestro Código menciona una 'necesidad impostergable del que la pide, o por la firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada' (art. 674), por cierto es necesario el peligro en la demora, adecuación y contracautela, debe cuidarse siempre que la medida a dictarse sea reversible, es decir, que fácilmente se pueda retomar a la situación fáctica en que se encontraban los aportes al momento de dictarla o que no afecte el interés público"[8]. Más adelante, el propio Hurtado nos indica: "Una de las características de esta medida es que no es posible dictarla de manera generalizada, sino más bien dependiendo del caso concreto, del cual se pueda concluir

---

[6] MARTEL CHANG, Rolando. *"Acerca de la necesidad de legislar sobre las medidas autosatisfactivas en el proceso civil"*. En: <http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/Martel_Ch_R/ indice_Martel.htm>, visto el 05/02/2016.

[7] **Artículo 674 del Código Procesal Civil: Excepcionalmente, por la necesidad impostergable del que la pide, por la firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada, la medida puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el juez va a decidir en la sentencia, sea en su integridad o solo en aspectos sustanciales de esta, siempre que los efectos de la decisión puedan ser de posible reversión y, no afecten el interés público".**

[8] HURTADO REYES, Martín. "*Estudios de Derecho Procesal Civil".* Tomo II. En: Idemsa. Lima, 2014; p. 790.

que es necesario anticipar lo que se debe decidir en el futuro, tomando en cuenta la verosimilitud del derecho que se invoca, pues no es posible anticipar en todos los casos. Nuestro Código ha establecido por ello un *numerus clausus* respecto a su procedencia, ello en relación a asuntos de alimentos (anticipando la fijación de una pensión de alimentos sin esperar la sentencia)"[9].

CUARTO. - En cuanto a las medidas temporales sobre el fondo, Ledesma nos señala que: "Ingresamos a las medidas que anticipan el pronunciamiento final en el proceso principal. **No importa una medida cautelar porque afecta o altera la relación sustancial al buscar satisfacer de manera anticipada la pretensión principal**, pero siempre está a las resultas de la sentencia definitiva. La medida temporal sobre el fondo no admite restitución de lo anticipado hasta el momento de la sentencia"[10] (El énfasis es nuestro).

QUINTO. - En esa misma línea Wong Abad, expresa que: "La asignación anticipada de alimentos la encontramos como una de las medidas temporales del fondo específicas, el mismo que se encuentra en el Título IV de la Sección Quinta del Código Procesal Civil referido al proceso cautelar.

Esta ubicación de las medidas temporales sobre el fondo dentro del proceso cautelar trae consigo algunas confusiones, sobre si su naturaleza pertenece ciertamente a la tutela cautelar; sin embargo, **tal como ya lo hemos expresado, dado cuenta que las medidas temporales sobre el fondo importan el gozo anticipado de lo que se establezca en la sentencia, solo cabe situarlos en la llamada tutela diferenciada de urgencia**, la misma que no es tratada de manera específica por nuestro Código Procesal Civil"[11] (Lo resaltado es nuestro).

SEXTO. - En este orden de ideas, los presupuestos para el otorgamiento de una medida temporal sobre el fondo son:

a) La necesidad impostergable (peligro en la demora);

b) La firmeza del fundamento de la demanda (alta verosimilitud del derecho invocado);

c) La posibilidad de reversión de lo anticipado;

d) La suficiencia probatoria (alta verosimilitud del derecho invocado); y,

e) Adecuación.

En consecuencia, se deberá emitir un pronunciamiento sobre cado uno de estos presupuestos.

SÉPTIMO. – Que, tal como sucede en la tutela cautelar, el **peligro en la demora** y **la apariencia del derecho**, son presupuestos para el otorgamiento de la medida temporal en el fondo; sin embargo, su diferencia estriba en sus mayores grados de peligro de la demora, como de la

---

[9] Ídem.

[10] LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. "*Comentarios al Código Procesal Civil".* Tomo III. En: Gaceta Jurídica. Lima; p. 297. CHIOVENDA, Giuseppe. *"Principii di diritto processuale civile"*. En: Jovene. Napoli, 1965; p. 679

[11] WONG ABAD, Juan Jesús. "La asignación anticipada de alimentos". En: *En claves para ganar los procesos de alimentos*, Dir. Manuel Torres. Lima: Gaceta Jurídica, 2016; p. 148.

apariencia del derecho y, porque no, también por la importancia misma del derecho que se reclama.

Respecto al alto grado de **verosimilitud del derecho** invocado o la ***"necesidad impostergable del que la pide o por la firmeza del fundamentado de la demanda y prueba aportada"***. En el caso de autos, la **necesidad impostergable de los alimentos** que se peticiona, es imperiosa e impostergable, pues conforme al acta de nacimiento de los menores alimentistas **YERA SARAI y MISAC SABINO AGUIRRE**, se tiene que ellos a la fecha cuentan con más de 11 y 08 años de edad, respectivamente, cuyos requerimientos son bastantes, por tanto el demandado está en la obligación de acudir con una pensión alimentaria provisional en forma mensual, para poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud, vestido, vivienda y otros de acuerdo a la edad que viene atravesando, los mismos que son evidentes, y no requieren probanza, además por otro lado, se tiene que dichos menores se encuentran en pleno crecimiento, necesita un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, por lo que requiere del apoyo permanente de su progenitor, habida cuenta que los gastos que realiza su progenitora son diversos y que el demandado por la profesión y labor que desempeña (agricultura) se encuentra en la posibilidad económica de acudir como corresponde.

Por otro lado, **la firmeza del fundamentado de la demanda y prueba aportada**, en el caso de autos se evidencia del escrito de demanda y los medios probatorios que se adjuntado a la misma, donde se observa el acta de nacimiento de los referidos menores alimentistas, que se encuentra debidamente reconocidos por el demandado.

El peligro en la demora en el caso de autos se presenta por la ineludible demora que puede pasar en el trámite del proceso principal, a raíz del cual se obtenga una decisión ilusoria o ineficaz que no causará el efecto de la tutela jurisdiccional efectiva y eficaz que se pretende. Por otro lado, consideramos que esta medida también resulta adecuada (proporcional y razonable) para los fines que persigue, además que existe la **posibilidad de reversión de lo anticipado**, esto si es que se emite una sentencia desfavorable a la demandante, quedando ésta obligada a la devolución de la suma percibida y el interés legal, los que serán liquidados por la Secretaria del Juzgado.

DÉCIMO. - Conforme a lo glosado en los considerandos que anteceden, la solicitud cumple con los requisitos señalados por ley, en razón de que la recurrente lo solicita en representación legal de sus menores hijos. Cumpliéndose con lo dispuesto por el artículo 675 del Código Procesal Civil.

Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 674 del Código Procesal Civil, **SE RESUELVE: ADMITIR** a trámite la Asignación Anticipada de alimentos solicitada por **DORIS AGUIRRE ALMERCO**, contra **TEOFILO SABINO DAZA**. En consecuencia: **SEÑÁLESE** como

asignación anticipada la suma del S/. 600.00 soles de los ingresos que percibe el demandado, hasta emitirse la sentencia con la calidad de consentida, a razón de S/. 300. 00 soles para cada menor alimentista. Para su ejecución, previamente **CUMPLA** la demandante con informar el número de cuenta de ahorros que aperturará por ante el Banco de la Nación, donde se realizará los depósitos por Asignación Anticipada de Alimentos y fecho NOTIFÍQUESE al demandado; **AL SEGUNDO OTROSÍ DIGO**: **TÉNGASE** por **DELEGADA** las facultades generales de representación a favor de la abogada que autoriza el escrito, conforme a los alcances del artículo 74° y 80° del Código Procesal Civil; y, **AL TERCER OTROSÍ DIGO: REALÍCESE** la notificación a través de la Central de notificaciones con la que cuenta esta sub sede judicial. **OFÍCIESE y NOTIFÍQUESE**. ----------